

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3861/2531

บริษัทพูม่า สปอร์ต ชูห์ ฟาบริเกน รูด
อล์ป ดัสสเลอร์ เคย์ จำกัด

โจทก์
ล.

นางบุษรา ตีระประเสริฐ กับพวก

ป.วิ.พ. มาตรา 47, มาตรา 104

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 3, มาตรา 4 (5), มาตรา 22

ป.พ.พ. มาตรา 420

โจทก์มีหนังสือรับรองของเจ้าพนักงานโนตารีบับลิกแห่งประเทศไทย สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมันมาแสดงต่อศาล ซึ่งมีข้อความรับรองว่า หนังสือมอบอำนาจของ
โจทก์ได้รับการลงนามและประทับตรากำกับในนามของบริษัท โดยคำสั่งของคณะ
กรรมการและผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองได้กระทำเพื่อบริษัทดังกล่าวแล้วทุก
ประการ จำเลยมิได้คัดค้านว่าหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง ทั้งมิได้
นำสืบให้เห็นว่าผู้ลงลายมือชื่อไม่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ เช่นนี้ ผู้มอบอำนาจ
เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ได้ การมอบอำนาจจึงถูกต้องใช้ได้

โจทก์ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าใช้กับรองเท้าเป็นรูปแถบโค้งประดิษฐ์และรูป
แถบโค้งประดิษฐ์ประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า PUMA (พูม่า) โดยติดอยู่ข้างรองเท้า
สินค้าของโจทก์ มีลักษณะโค้งมน ส่วนล่างกว้าง 5 เซนติเมตรครึ่งแล้วค่อย ๆ รีเล็ก
ลง ส่วนที่จรดกับตะเข็บสันรองเท้ากว้างเพียง 1 เซนติเมตร เครื่องหมายนี้ต่างกับ
ลักษณะของตะเข็บรองเท้าทั่ว ๆ ไป และมีสีสรรสวยงามตัดกับสีพื้นรองเท้ามองเห็น

อย่างเด่นชัด จึงถือได้ว่าเครื่องหมายแถบโค้งดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าตาม
มาตราในมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474

จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 2 แบบ เป็นรูปประดิษฐ์ลักษณะ
เหมือนกล้องยาเส้นหงายขึ้นและตะขอหงาย จึงแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์ แต่จำเลยผลิตและจำหน่ายรองเท้าโดยใช้เครื่องหมายแถบโค้งเหมือนกับของ
โจทก์ทุกประการ สินค้ารองเท้าบางแบบของจำเลยเพียงแต่มาประทับตัวหนังสือ
อักษรโรมันคำว่า LONG HORN ไว้ที่หุ้มข้อด้านหลังเหนือแถบโค้งที่เรียวมาบรรจบ
กันเท่านั้น ซึ่งต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีอักษรโรมันว่า PUMA บ้าง
หรือรูปเสือกำลังกระโจนอยู่เหนือแถบโค้งบ้างที่สั่งรองเท้าบ้าง เครื่องหมายการค้า
ของโจทก์มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ มีรูปแถบโค้งเป็นส่วนประกอบหลักหรือส่วน
ประกอบสำคัญเพราะเป็นส่วนที่เห็นได้เด่นชัดที่สุด และมีรูปตัวอักษรโรมัน PUMA
หรือรูปเสือกระโจนเป็นส่วนประกอบรองหรือส่วนประกอบย่อยเพราะประชาชนมุ่งดู
รูปแถบโค้งเป็นที่หมายแห่งสินค้าของโจทก์ยิ่งกว่าดูรูปตัวอักษรโรมัน PUMA หรือ
รูปเสือกระโจน การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าลักษณะดังกล่าวเหมือนหรือคล้าย
กันกับของจำเลยหรือไม่จำเป็นต้องพิจารณาส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสำคัญ
เป็นเกณฑ์ เมื่อส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบปลีกย่อยจะต่างกันซึ่งมองเห็นได้
ยาก จึงถือได้ว่าจำเลยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และการที่จำเลยจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ลักษณะหนึ่งซึ่งต่างกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์
แต่นำมาใช้อีกอย่างหนึ่ง แตกต่างจากที่ขอจดทะเบียนไว้โดยใช้ให้เหมือนกับของ
โจทก์ แสดงถึงเจตนาอันไม่สุจริตของจำเลยและเป็นการจงใจเลียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกรองเท้า เครื่องกีฬา ฯลฯ และได้ประดิษฐ์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นรูปแบบโค้งประดิษฐ์และเป็นรูปแบบโค้งประดิษฐ์ประกอบด้วยอักษรโรมัน คำว่า PUMA (พูม่า) ปิดไว้ที่สินค้าของโจทก์ โจทก์ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวในประเทศไทย แต่นายทะเบียนยังไม่จัดให้ จำเลยได้ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้กับสินค้าจำพวกรองเท้าซึ่งจำเลยทั้งสองร่วมกันเป็นผู้ผลิตจำหน่ายและจำเลยที่ ๑ ได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย ขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนดีกว่าจำเลย ให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนของจำเลย ห้ามจำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยกับสินค้าที่จำเลยผลิตจำหน่าย ให้จำเลยทำลายสินค้าที่นำออกจำหน่ายโดยลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เสีย และห้ามจำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าตามรูปรอยเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์กับสินค้าจำพวกดังกล่าวทั้งหมด

จำเลยทั้งสองให้การว่า เอกสารมอบอำนาจเป็นเอกสารปลอมผู้มอบอำนาจไม่มีอำนาจทำเอกสารดังกล่าว จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทรองเท้ากีฬาโดยใช้เครื่องหมายการค้าเป็นรูปประดิษฐ์ ๒ เครื่องหมาย คือรูปประดิษฐ์คล้ายรูปกล้องยาเส้น และเครื่องหมายการค้าเป็นรูปประดิษฐ์ลวดลายคล้ายรูปไม้หันอากาศกลับซ้ายเป็นขวาและได้ขอจดทะเบียนไว้ ซึ่งไม่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เครื่องหมายการค้าตามฟ้องไม่ใช่เครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ
จำเลยที่ ๑ ห้ามจำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้ารองเท้าและสินค้าอื่น
ในจำนวนนั้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ ฎีกาประการแรกว่า การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีไม่
ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า โจทก์มีหนังสือรับรองของเจ้าพนักงานโนตารีบับลิกแห่ง
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันมาแสดงต่อศาล ซึ่งมีข้อความรับรองว่าหนังสือ
มอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นนี้ได้รับการลงนามและประทับตรากำกับในนามของบริษัท
ดังกล่าวโดยคำสั่งของคณะกรรมการและผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองได้กระทำ
เพื่อบริษัทดังกล่าวแล้วทุกประการ ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายคำฟ้อง
จำเลยทั้งสองมิได้คัดค้านว่าหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง ทั้งมิได้
นำสืบให้เห็นว่าความจริงผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจไม่มีอำนาจกระทำการ
แทนโจทก์ คดีจึงต้องฟังว่าผู้มอบอำนาจเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ การ
มอบอำนาจจึงเป็นอันถูกต้องใช้ได้แล้ว จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ฎีกาเป็นใจความทำนอง
เดียวกันเป็นประการต่อไปว่า แถบโค้งที่ติดข้างรองเท้าของโจทก์เป็นเพียงลวดลาย
ตะเข็บที่ประดับบนรองเท้าเพื่อให้เกิดความทนทาน ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เห็นว่า
แถบโค้งที่ติดอยู่ข้างรองเท้าหมายเลข จ.๑๑ ของโจทก์นั้นมีลักษณะโค้งมน ส่วนล่าง
กว้าง ๕ เซนติเมตรครึ่ง แล้วค่อย ๆ รีเล็กลง ส่วนที่จรดกับตะเข็บสันรองเท้ากว้าง
เพียง ๑ เซนติเมตร เครื่องหมายนี้ต่างกับลักษณะของตะเข็บรองเท้าทั่ว ๆ ไป ยิ่ง
เมื่อพิจารณาเครื่องหมายแถบโค้งที่ติดอยู่ข้างรองเท้าแบบต่าง ๆ ของโจทก์ตาม
เอกสารโฆษณา ภาพถ่ายเอกสารโฆษณาสินค้า ซึ่งเครื่องหมายแถบโค้งจะมีสีสรร
สวยงามติดกับสีพื้นรองเท้ามองเห็นอย่างเด่นชัด แล้วจึงเห็นได้ชัดเจนว่าเครื่องหมาย
แถบโค้งของโจทก์เป็นเครื่องหมายซึ่งได้ใช้เป็นที่หมายแห่งสินค้าคือรองเท้าชนิดต่าง

ๆ เพื่อสำแดงว่า สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าของโจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายเช่นว่านั้น ทั้งโจทก์ได้ทำการค้าขายสินค้านี้ดังกล่าว รวมทั้งเป็นผู้เสนอขายด้วย กรณีจึงถือได้ว่าเครื่องหมายแถบโค้งดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าตามความในมาตรา ๓ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๔๗๔ แล้ว จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ฎีกาทำนองเดียวกันเป็นประการต่อไปว่า เครื่องหมายการค้าและสินค้าของโจทก์ แตกต่างกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ และสินค้าของจำเลยที่ ๒ อย่างเห็นได้ชัด พิเคราะห์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ยื่นคำขอแล้ว เห็นว่าเครื่องหมายการค้าทั้ง ๒ แบบที่จำเลยที่ ๑ ขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เครื่องหมายการค้ามีลักษณะเหมือนกลองยาเส้นหงายขึ้นกับตะขอยาง ซึ่งเมื่อพิจารณาตามรูปเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็เห็นได้ชัดว่าแตกต่างกับ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ เฉพาะเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยที่ ๑ จึงไม่มีเหตุที่โจทก์จะขอให้ศาลพิพากษาให้เพิกถอนได้ แต่ตามวัตถุดิบคือรองเท้า หมายเลข จ.๑๐ และ จ.๒๑ ซึ่งข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันผลิตและจำหน่ายนั้น ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยใช้กับรองเท้าเป็นเครื่องหมายแถบโค้งเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกประการ ที่จำเลยอ้างว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีอักษรโรมันคำว่าลองฮอร์น และตัวประดิษฐ์อักษรเอสอยู่ที่ลิ้นรองเท้าและข้างในลิ้นรองเท้ามีอักษรโรมันคำว่าสตาร์ไลท์ ส่วนของโจทก์เป็นรูปประดิษฐ์ลายเส้นรองเท้าและรูปแถบโค้งประดิษฐ์ ประกอบกับอักษรโรมันคำว่า PUMA ซึ่งเป็นการแตกต่างกันนั้นเห็นว่า เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้านี้ของโจทก์บางแบบก็มีเฉพาะเครื่องหมาย แถบโค้งอย่างเดียว เมื่อดูภาพถ่ายรองเท้าแบบดังกล่าวของโจทก์เปรียบเทียบกับ ภาพถ่ายรองเท้าของจำเลยแล้ว เห็นได้ชัดว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยใช้กับ รองเท้าของจำเลยเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เห็นเจตนาของจำเลยได้ ชัดเจนว่าจงใจลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพียงแต่มาประทับตัวหนังสือ

อักษรโรมันว่า LONG HORN ไว้ที่หุ้มข้อด้านหลังเหนือแถบโค้งที่เรียวมาบรรจบ
เท่านั้น การที่เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีตัวอักษรโรมันว่า PUMA หรือรูปเสือ
กำลังกระโจนอยู่เหนือแถบโค้ง ตรงส่วนเรียวของแถบโค้งบ้าง ที่ลื่นรองเท้าบ้าง ศาล
ฎีกาเห็นว่าเป็นลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มีส่วนประกอบ ๒ ส่วน คือมีรูปแถบ
โค้งเป็นส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสำคัญเพราะเป็นส่วนที่เห็นได้เด่นชัดที่สุด
และมีรูปตัวอักษรโรมัน PUMA หรือรูปเสือกำลังกระโจนเป็นส่วนประกอบรองหรือ
ส่วนประกอบปลีกย่อย เพราะประชาชนมุ่งดูรูปแถบโค้งเป็นที่หมายแห่งสินค้าของ
โจทก์ยิ่งกว่าดูรูปตัวอักษรโรมัน PUMA หรือรูปเสือกำลังกระโจน การพิจารณาว่า
เครื่องหมายการค้าลักษณะดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกันกับของจำเลยหรือไม่ จำต้อง
พิจารณาส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสำคัญเป็นเกณฑ์ ปรากฏตามวัตถุประสงค์
รองเท้า ของโจทก์ที่ส่งศาลกับรองเท้าของจำเลย ว่า ส่วนประกอบหลักหรือส่วน
ประกอบปลีกย่อยจะต่างกัน แต่ส่วนประกอบรองหรือส่วนประกอบปลีกย่อยก็เป็น
เพียงตัวอักษรโรมัน คือของโจทก์ใช้คำว่า PUMA ของจำเลยใช้คำว่า LONG HORN
และใช้ประทับที่หุ้มข้อด้านหลังของรองเท้าซึ่งมองเห็นได้ยาก นอกจากนี้ ตัวอักษร
โรมันดังกล่าวก็ไม่ใช่ว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญ ทั้งโอกาสที่ประชาชนจะแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างสินค้านี้ของโจทก์กับของจำเลยย่อมทำได้ยาก และประชาชนผู้ซื้อ
ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้สนใจส่วนที่เป็นตัวอักษรโรมันนี้ คงสนใจเฉพาะเครื่องหมาย
แถบโค้งซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องหมายการค้า
การที่จำเลยนำเครื่องหมายแถบโค้งซึ่งเหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์มา
ทำให้ปรากฏไว้ที่ข้างรองเท้าของจำเลยที่นำออกจำหน่ายแก่ประชาชนถือได้ว่าจำเลย
เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ การที่จำเลยที่ ๑ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ต่างกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่เวลานำมาใช้กับสินค้าที่จำเลยทั้งสองร่วมกัน
ผลิตและจำหน่ายแก่ประชาชน กลับใช้เครื่องหมายการค้าอีกอย่างหนึ่งแตกต่างไป

จากที่ขอจดทะเบียนไว้โดยใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกับของโจทก์แสดงให้เห็นถึง
เจตนาอันไม่สุจริตของจำเลย และเป็นการจงใจเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ ๑ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์

(วิศิษฐ์ ลิ้มานนท์-จำนอง นิยมวิภาต-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลแพ่ง - นายอุดม เฟื่องฟุ้ง
ศาลอุทธรณ์ - นายสง่า ผลฉาย

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>